МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 02 дугаар сарын 11 №3/04 Улаанбаатар хот

“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ” ХНН-ИЙН ДАРГА С.ЖИГЖИДНЯМАА ТАНАА

Иргэн ... Комисст хандаж гаргасан гомдол, тайлбартаа “... УБТЗ-ын Дотоод аудит, хяналтын албаны орлогч дарга ... нь ажилтнуудыг хэл үгээр доромжлох, үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулах, ажлаас гарахыг тулгах, хэн нэгэн ажилтныг халах, дарамтлах талаар бусдаар хэлүүлэх гэж шаардаж, биелүүлээгүй тохиолдолд дарамт үзүүлдэг. Хоёр аудиторыг өөрөө хүсэлтээрээ ажлаас гарах талаар огноо бичээгүй өргөдлийг нь бичүүлэн аваад түүгээр нь шантаачилж бусдыг дарамтлах ажлаа хийлгэдэг. Аудитор Д.Юнгэрээр “... даргын охинтой танилцмаар байна, ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулбал ... дарга охиноо дагуулж ирэх бол” гэж хэлүүлэх зэрэг ёс зүйгүй үйлдэл гаргаж байсан. Мөн намайг ээлжийн амралттай байхад үндэслэлгүйгээр удаа дараа сахилгын шийтгэл ногдуулж, ажлаас халсан зэргээр надад болон ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлж, ялгаварлан гадуурхаж хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн. Тус асуудлаар УБТЗ-ын Ёс зүйн хороонд гомдол гаргасан боловч одоог болтол шийдвэрлэж өгөөгүйд гомдолтой байгаа” талаар дурджээ.

Гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн батлагдсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Дотоод аудит, хяналтын албаны ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчлан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

Гомдолд дурдсан асуудлаар УБТЗ-ын Дотоод аудит, хяналтын албаны аудитор ...тэй түүний 9906... дугаарын утсаар холбогдож тодруулахад “... ... дарга намайг дарамталж ажлаас чөлөөлөх тухай өргөдлийг урьдчилан бичүүлж авсан болон ...-ийн охинтой танилцах талаар надаар дамжуулж хэлүүлсэн асуудал байхгүй. Бусад ажилтнуудыг дарамталсан талаар сонсож байгаагүй юм байна...” гэх тайлбарыг өгчээ.

Тус албанд ажилладаг нэр бүхий гурван ажилтан Комисст өгсөн тайлбартаа “... ... даргын зүгээс ... хэлтсийн дарга ....--д ажлын байрны дарамт учруулаад зогсохгүй

бусад ажилтнуудыг ч гэсэн хэл үгээр доромжилж, “та нар наймаа хийдэг гэлүү” гэж өрөөнд орж ирж шкаф, шүүгээ ухах, гадны хүмүүстэй уулзалт хийгээд сууж байхад гэнэт орж ирж ажилтнуудыг загнах, гадаад байдлаар нь хочлох, зохисгүй хараал хэлэх зэргээр ажилтнуудыг доромжилж харьцдаг. Өрөөнд нь орж ярьсан асуудлыг утсан дээрээ нууцаар хураан авч бусад ажилтнуудад сонсгож “тэр чамайг тэгж ярьсан” гэж ажилтнуудын хооронд үл ойлголцол бий болгодог төдийгүй хооронд нь хагаралдуулдаг, ажил танилцуулахаар өрөөнд нь ороход зурагтын дууг чангалах, дээрээс доошоо харах илт доромжилсон байдлаар хандах зэргээр үл хайхарсан байдал гаргаж, ажилтнуудыг ажлын санал хэлэхээр “чи дуугүй бай гэх зэргээр дээрэнгүй харьцах, чи зайгаа тавьж өг намын хүнээ ажилд оруулмаар байна наад хүнээ ажилд ав, мөнгө шилжүүл” гэх зэргээр дарамт шахалт үзүүлдэг” гэжээ.

Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулгад 15 ажилтан оролцсоноос хоёр нь “...орлогч дарга ... нь ажилтнуудыг элдэв хэл үгээр доромжлох, хараах, муухай харах, бусдаар зүй бус үг хэл дамжуулах, ажлаа өгөхийг шаардах, бэлгийн харилцаатай холбоотой доог тохуу хийх, бусдын бие галбир, бэлгийн харилцааны тухай ярих зэргээр дарамт шахалт үзүүлдэг” гэж хариулжээ.

Дээрхээс үзэхэд УБТЗ-ын Дотоод аудит, хяналтын албаны дарга ... нь ажилтнууддаа дарамт шахалт үзүүлж, тэдний хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчсөн байж болзошгүй байх тул цаашид энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой үр дүнтэй арга хэмжээг авч ажиллах нь зүйтэй байна.

Комисс хяналт шалгалтын явцад зарим зүйлийг тодруулах шаардлагатайн улмаас холбогдох албан тушаалтанд албан бичгээр хүсэлт тавьж, ирүүлсэн материалыг судлахад иргэн ...-аас орлогч дарга ...-т холбогдох асуудлаар Ёс зүйн хороонд хандаж гаргасан гомдлыг өнөөдрийг хүртэл эцэслэн шийдвэрлээгүй байна.

Ажилтнуудаас гаргасан гомдлыг Ёс зүйн хороо шалгаж шийдвэрлэхээр УБТЗ-ын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А157 тоот тушаалын Хоёрдугаар хавсралтаар “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”-ыг баталсан байх боловч Ёс зүйн хороо нь гомдлыг хэдий хугацаанд шийдвэрлэх, шийдвэрлээгүй тохиолдолд хэрхэн хариуцлага тооцох тухай зохицуулалт байхгүй байгаа нь тус журмын хэрэгжилт үр дүнг хянаж, хариуцлага тооцох явдал тодорхой бус байна гэж үзэхээр байна.

Цаашид удирдах ажилтнуудын ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн бодитой шийдвэрлэх зохицуулалтыг журамдаа бүрэн дүүрэн тусгах, байгууллагын нийт удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг сайжруулахад онцгой анхаарч, ажилтнуудад аль болохоор хүндрэл, чирэгдэл учруулахгүйгээр тэдний гаргасан өргөдөл, гомдлыг тухай бүрт нь шийдвэрлэж, хариу өгч, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах нь зүйтэй байна.

Хэрхэн арга хэмжээ авсан талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд хариуг ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ